



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Saiful Anwar bin Sutamat.
2. Tempat lahir : Metro.
3. Umur / tanggal : 45 tahun/12 Juni 1978.
Lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Surilang No.32, Rt.005, Rw.012, Kel. Gedong,
Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan.

Terdakwa ditangkap tanggal 14 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 s.d. tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 s.d. tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 s.d. tanggal 28 November 2023;
4. Hakim sejak tanggal 20 November 2023 s.d. tanggal 19 Desember 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 20 November 2023 s.d. tanggal 17 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **SAIFUL ANWAR Bin SUTAMAT** bersalah melakukan tindak pidana Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana melanggar pasal pertama Pasal 45A ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 ayat (1) UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 65 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAIFUL ANWAR Bin SUTAMAT** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.**
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI 617201011250538 An. DESI LUVITA SARI
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri 1340025076984 an. SURYANTO
 - 2 (dua) lembar bukti transfer Livin Mandiri 1340025076984 an. SURYANTO
 - 1 (satu) lembar foto kwitansi penyerahan uang tertanggal 04 Juli 2023
 - 1 (satu) lembar foto penyerahan uang
 - 1 (satu) lembar kwitansi Penyerahan Uang tertanggal 30 Juni 2023
 - 1 (satu) lembar kwitansi Penyerahan Uang tertanggal 06 Juli 2023
 - 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI 774301002493505
 - 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BNI 1529041053
 - 14 (empat) belas screenshot percakapan inbox FacebookDilampirkan dalam berkas perkara
 - 1 (satu) bendel buku tabungan Bank BRI 774301002493505 An. SAIFUL

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR

- 1 (satu) bendel buku tabungan Bank BNI 1529041053 An. SAIFUL

ANWAR

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI 774301002493505 An. SAIFUL ANWAR
- 1 (satu) buah kartu ATM 1529041053 An. SAIFUL ANWAR

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan dan atas permohonan tersebut, Penuntut Umum secara lisan bertetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Kesatu

Bahwa terdakwa **SAIFUL ANWAR bin SUTAMAT** bersama-sama dengan **sdri. YULIA ELYANI (belum tertangkap)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi dalam bulan Juni 2023 sampai dengan Juli 2023 sekira pukul yang sudah tidak di ingat lagi, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Alfamidi Jalan Raya Tengah Rt.005/012 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, melakukan Tindak Pidana ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Juni 2023, Terdakwa SAIFUL ANWAR membuat postingan di grup Facebook "INFO JOB TAIWAN PUNIKA" dengan tulisan "Pabrik mau..." kemudian ada salah satu akun facebook yang lain bertanya di beranda grup facebook tersebut menanyakan "Pabrik apa ?" dan terdakwa mengarahkan agar bertanya melalui inbox facebook, kemudian akun facebook yang bernama saksi DESI LUVITA SARI bertanya melalui inbox facebook kepada terdakwa tentang biaya dan berangkat melalui proses di PT apa, kemudian terdakwa menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa biaya berangkat sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per orang dengan potongan 680 NT atau Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan selama 7 (tujuh) bulan, dan terdakwa pun tidak menjawab dari PT apa, lalu setelah itu terdakwa mengaku bernama sdri. PUNIKA dan terdakwa mengaku bekerja di Negara TAIWAN, lalu terdakwa memberikan nomor Whatsapp 0886975044100 kepada saksi DESI LUVITA SARI dan percakapan berlanjut melalui aplikasi Whatsapp.

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juni 2023, terdakwa menghubungi saksi DESI LUVITA SARI yang menyamar sebagai sdri. PUNIKA memberitahukan kepada saksi DESI LUVITA SARI bahwa hari ini akan ada interview yang dilakukan oleh atasan sdri. PUNIKA terhadap saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I, namun sebelum interview tersebut dilakukan, terdakwa meminta sdri. YULIA ELYANI agar menyamar sebagai atasan sdri. PUNIKA dengan tujuan agar saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I percaya bahwa mereka akan benar-benar disalurkan bekerja di Negara Taiwan, setelah itu sekira jam 09.00 Wib dilakukan interview melalui video call whatsapp oleh sdri. YULIA ELYANI (belum tertangkap) terhadap saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, kemudian setelah interview selesai dilakukan, sdri. YULIA ELYANI mengatakan jika saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I diterima sebagai karyawan dan meminta datang ke Jakarta pada tanggal 03 Juli 2023 karena akan ada jadwal medical check up terhadap saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I, Bersama dengan calon tenaga kerja lainnya, kemudian sdri. YULIA ELYANI memberikan nomor whatsapp 085693371635 milik terdakwa dan menjelaskan jika yang akan mengurus para saksi adalah terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 02 Juli 2023, terdakwa dihubungi oleh saksi DESI LUVITA SARI yang menyampaikan jika saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I akan terbang ke Jakarta, kemudian pada tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 06.57 Wib, terdakwa menjemput saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I di Bandara Soekarno Hatta dan membawa saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I ke sebuah klinik yang berada di Jalan Rosela Raya Kelurahan Cijaya Kususma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, dengan tujuan akan dilakukan pemeriksaan Kesehatan atau medical check up di klinik tersebut, kemudian terdakwa meminta kepada saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I agar menyerahkan KTP asli, KK Asli, Akte kelahiran asli, dan ijazah asli, lalu terdakwa mendaftarkan saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I ke klinik tersebut, Ketika dilakukan pemeriksaan Kesehatan, terdakwa menelphone sdri. YULIA ELYANI dan

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh untuk meminta uang muka sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi DESI LUVITA SARI, lalu telephone yang masih tersambung dengan terdakwa tersebut langsung diberikan kepada sdri. YULIA ELYANI yang menyamar sebagai sdri PUNIKA dan langsung meminta uang muka sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa dengan alasan untuk membayar biaya medical check up yang sudah dibayar oleh terdakwa, namun saksi DESI LUVITA SARI menjawab akan membayar uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa pada sore hari, setelah itu terdakwa membawa saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I ke sebuah kos-kosan yang berada di Jalan Raya Tengah Rt.005/012 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur memintanya untuk tinggal di kosan tersebut dan terdakwa mengatakan akan ada jadwal medical check up kedua, kepengurusan visa dan tanda tangan kontrak kerja.

Bahwa kemudian saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I bertanya kepada terdakwa perihal dari PT apa yang akan menyalurkan kerja saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I lalu terdakwa menjawab PT yang akan menyalurkan kerja di TAIWAN tersebut adalah PT. PANDU ABDI PERTIWI, selanjutnya sekira jam 17.51 Wib Sdri. YULIA ELYANI yang menyamar sebagai sdri. PUNIKA menelphone saksi DESI LUVITA SARI kembali untuk mentransfer uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa, lalu saksi DESI LUVITA SARI hanya bisa mentransfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI dengan nomor 1529011053 atas nama SAIFUL ANWAR, sedangkan sisanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak bisa ditransfer karena sudah mencapai batas limit transfer harian, kemudian sekira jam 18.00 Wib terdakwa dating ke kosan untuk mengambil sisa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi DESI LUVITA SARI hanya bisa memberikan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan keesokan harinya pada tanggal 04 Juli 2023 saksi DESI LUVITA SARI baru membayar sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BNI dengan nomor 1529011053 atas nama SAIFUL ANWAR.

Bahwa terdakwa tidak pernah mendaftarkan saksi DESI LUVITA SARI, saksi IMAM SYAFI'I, saksi ASMUDI, dan saksi SURYANTO ke PT. PANDU ABDI PERTIWI atau ke PT lain untuk menjadi calon tenaga kerja keluar negeri, karena uang yang terdakwa terima saksi DESI LUVITA SARI, saksi IMAM SYAFI'I, saksi ASMUDI, dan saksi SURYANTO telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 06 Juli 2023, terdakwa datang ke kosan dengan membawa 2 (dua) orang calon tenaga kerja lainnya yaitu saksi ASMUDI dan saksi SURYANTO, lalu terdakwa memfoto saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I bersama dengan saksi ASMUDI dan saksi SURYANTO dengan mengatakan foto tersebut akan dikirim kepada atasannya yang berada di Negara Taiwan, juga mengatakan akan diberangkatkan ke negara Taiwan pada tanggal 19 Juli 2023.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 10.15 Wib, terdakwa datang ke kosan lalu terdakwa menyodorkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja tertanggal 10 Juli 2023 kepada saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I untuk ditanda tangani dan terdakwa mengatakan akan mendapat gaji sebesar 26.600 NT atau Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) serta memberikan akte Nikah asli kepada terdakwa, kemudian sekira jam 11.00 Wib terdakwa menghubungi saksi DESI LUVITA SARI lalu terdakwa meminta kepada terdakwa DESI LUVITA SARI agar membayar sejumlah uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya medical check up kedua dan biaya pengurusan visa, lalu Saksi DESI LUVITA SARI sekira jam 13.45 Wib, Saksi. DESI LUVITA SARI mentransfer sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening milik terdakwa yaitu rekening Bank BRI 774301002493505 an. SAIFUL ANWAR, sedangkan sisa sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) antara terdakwa dengan saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I sepakat diganti dengan cara memotong gaji sebesar 680 NT atau Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan apabila saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I sudah bekerja dan sudah mendapat gaji.

Bahwa kemudian terdakwa SAIFUL ANWAR mengatakan bahwa akan menjemput saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I pada tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 07.00 Wib untuk dilakukan medical check up kedua, namun hingga pada tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa tidak datang kekosan, lalu saksi DESI LUVITA SARI menghubungi terdakwa namun Nomor Handpone dan Nomor WhatsApp milik terdakwa sudah tidak aktif, setelah itu saya menghubungi Sdri. PUNIKA namun Nomor Handpone dan Nomor WhatsApp milik Sdri. PUNIKA juga sudah tidak aktif, setelah itu saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I menemui saksi ASMUDI dan saksi SURYANTO yang tinggal satu kosan dengan saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I namun beda kamar, lalu saksi ASMUDI dan saksi SURYANTO menjelaskan bahwa terdakwa dan Sdri. PUNIKA sudah memblokir Nomor Handpone dan Nomor WhatsApp milik saksi ASMUDI dan saksi

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANTO, atas kejadian tersebut saksi DESI LUVITA SARI dan Sdr. IMAM SYAFI'I mengalami kerugian sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Bahwa selain saksi DESI LUVITA SARI dan Saksi IMAM SYAFI'I masih ada lagi saksi lain yaitu saksi ASMUDI dan saksi SURYANTO, yang mana cara terdakwa mendapatkan uang dari saksi ASMUDI dan saksi SURYANTO sama caranya dengan saksi DESI LUVITA SARI dan Saksi IMAM SYAFI'I yang mana saksi ASMUDI telah menyerahkan uang pada terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa serta dibuatkan kuitansi tertanggal 30 Juni 2023 dan penyerahan uang kembali kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dibuatkan kuitansi tertanggal 06 Juli 2023, lalu saksi SURYANTO pada tanggal 03 Juli 2023 telah menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibuatkan kuitansi pada tanggal 04 Juli 2023, kemudian pada tanggal 07 Juli 2023 saksi SURYANTO mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 1529041053 An. SAIFUL ANWAR kemudian saksi SURYANTO mentransfer uang kembali kepada terdakwa pada tanggal 10 Juli 2023 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 1529041053 An. SAIFUL ANWAR.

Bahwa terdakwa tidak pernah mendaftarkan saksi DESI LUVITA SARI, saksi IMAM SYAFI'I, saksi ASMUDI, dan saksi SURYANTO ke PT. PANDU ABDI PERTIWI atau ke PT lain untuk menjadi calon tenaga kerja keluar negeri, karena uang yang terdakwa terima saksi DESI LUVITA SARI, saksi IMAM SYAFI'I, saksi ASMUDI, dan saksi SURYANTO telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah), Saksi ASMUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), saksi SURYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 65 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa terdakwa **SAIFUL ANWAR bin SUTAMAT** bersama-sama dengan sdr. **YULIA ELYANI (belum tertangkap)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi dalam bulan Juni 2023 sampai dengan Juli 2023 sekira pukul yang sudah tidak di ingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Alfamidi Jalan Raya Tengah Rt.005/012 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, melakukan Tindak Pidana, ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa Bahwa sekitar bulan Juni 2023, Terdakwa SAIFUL ANWAR membuat postingan di grup Facebook "INFO JOB TAIWAN PUNIKA" dengan tulisan "Pabrik mau..." kemudian ada salah satu akun facebook yang lain bertanya di beranda grup facebook tersebut menanyakan "Pabrik apa ?" dan terdakwa mengarahkan agar bertanya melalui inbox facebook, kemudian akun facebook yang bernama saksi DESI LUVITA SARI bertanya melalui inbox facebook kepada terdakwa tentang biaya dan berangkat melalui proses di PT apa, kemudian terdakwa menjawab bahwa biaya berangkat sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per orang dengan potongan 680 NT per bulan selama 7 (tujuh) bulan, dan terdakwa pun tidak menjawab dari PT apa, lalu setelah itu terdakwa mengaku bernama sdr. PUNIKA dan terdakwa mengaku bekerja di Negara TAIWAN, lalu terdakwa memberikan nomor Whatsapp 0886975044100 kepada saksi DESI LUVITA SARI dan percakapan berlanjut melalui aplikasi Whatsapp.

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juni 2023, terdakwa menghubungi saksi DESI LUVITA SARI yang menyamar sebagai sdr. PUNIKA memberitahukan kepada saksi DESI LUVITA SARI bahwa hari ini akan ada interview yang dilakukan oleh atasan sdr. PUNIKA terhadap saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I, namun sebelum interview tersebut dilakukan, terdakwa meminta sdr. YULIA ELYANI agar menyamar sebagai atasan sdr. PUNIKA

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan agar saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I percaya bahwa mereka akan benar-benar disalurkan bekerja di Negara Taiwan, setelah itu sekira jam 09.00 Wib dilakukan interview melalui video call whatsapp oleh sdri. YULIA ELYANI (belum tertangkap) terhadap saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, kemudian setelah interview selesai dilakukan, sdri.YULIA ELYANI mengatakan jika saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I diterima sebagai karyawan dan meminta datang ke Jakarta pada tanggal 03 Juli 2023 karena aka nada jadwal medical check up terhadap saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I, Bersama dengan calon tenaga kerja lainnya, kemudian sdri. YULIA ELYANI memberikan nomor whatsapp 085693371635 milik terdakwa dan menjelaskan jika yang akan mengurus para saksi adalah terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 02 Juli 2023, terdakwa dihubungi oleh ssaksi DESI LUVITA SARI yang menyampaikan jika saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I akan terbang ke Jakarta, kemudian pada tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 06.57 Wib, terdakwa menjemput saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I di Bandara Soekarno Hatta dan membawa saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I ke sebuah klinik yang berada di Jalan Rosela Raya Kelurahan Cijaya Kususma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, dengan tujuan akan dilakukan pemeriksaan Kesehatan atau medical check up diklinik tersebut, kemudian terdakwa meminta kepada saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I agar menyerahkan KTP asli, KK Asli, Akte kelahiran asli, dan ijazah asli, lalu terdakwa mendaftarkan saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I ke klinik tersebut, Ketika dilakukan pemeriksaan Kesehatan, terdakwa menelphone sdri. YULIA ELYANI dan menyuruh untuk meminta uang muka sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi DESI LUVITA SARI, lalu telephone yang masih tersambung dengan terdakwa tersebut langsung diberikan kepada sdri. YULIA ELYANI yang menyamar sebagai sdri PUNIKA dan langsung meminta uang muka sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa dengan alasan untuk membayar biaya medical check up yang sudah dibayar oleh terdakwa, namun saksi DESI LUVITA SARI menjawab akan membayar uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa pada sore hari, setelah itu terdakwa membawa saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I ke sebuah kos-kosan yang berada di Jalan Raya Tengah Rt.005/012 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur memintanya untuk tinggal di kosan tersebut dan terdakwa mengatakan akan

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada jadwal medical check up kedua, kepengurusan visa dan tanda tangan kontrak kerja.

Bahwa kemudian saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I bertanya kepada terdakwa perihal dari PT apa yang akan menyalurkan kerja saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I lalu terdakwa menjawab PT yang akan menyalurkan kerja di TAIWAN tersebut adalah PT. PANDU ABDI PERTIWI, selanjutnya sekira jam 17.51 Wib Sdri. YULIA ELYANI yang menyamar sebagai sdri. PUNIKA menelphone saksi DESI LUVITA SARI kembali untuk mentransfer uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa, lalu saksi DESI LUVITA SARI hanya bisa mentransfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI dengan nomor 1529011053 atas nama SAIFUL ANWAR, sedangkan sisanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak bisa ditransfer karena sudah mencapai batas limit transfer harian, kemudian sekira jam 18.00 Wib terdakwa datang ke kosan untuk mengambil sisa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi DESI LUVITA SARI hanya bisa memberikan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan keesokan harinya pada tanggal 04 Juli 2023 saksi DESI LUVITA SARI baru membayar sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BNI dengan nomor 1529011053 atas nama SAIFUL ANWAR.

Bahwa kemudian pada tanggal 06 Juli 2023, terdakwa datang ke kosan dengan membawa 2 (dua) orang calon tenaga kerja lainnya yaitu saksi ASMUDI dan saksi SURYANTO, lalu terdakwa memfoto saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I bersama dengan saksi ASMUDI dan saksi SURYANTO dengan mengatakan foto tersebut akan dikirim kepada atasannya yang berada di Negara Taiwan, juga mengatakan akan diberangkatkan ke negara Taiwan pada tanggal 19 Juli 2023.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 10.15 Wib, terdakwa datang ke kosan lalu terdakwa menyodorkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja tertanggal 10 Juli 2023 kepada saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I untuk ditanda tangani dan terdakwa mengatakan akan mendapat gaji sebesar 26.600 NT atau Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) serta memberikan akte Nikah asli kepada terdakwa, kemudian sekira jam 11.00 Wib terdakwa menghubungi saksi DESI LUVITA SARI lalu terdakwa meminta kepada terdakwa DESI LUVITA SARI agar membayar sejumlah uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya medical check up kedua dan biaya pengurusan visa, lalu Saksi DESI LUVITA SARI sekira jam 13.45 Wib, Saksi. DESI LUVITA SARI mentransfer sejumlah Rp.50.000.000,- (lima

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) ke rekening milik terdakwa yaitu rekening Bank BRI 774301002493505 an. SAIFUL ANWAR, sedangkan sisa sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) antara terdakwa dengan saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I sepakat diganti dengan cara memotong gaji sebesar 680 NT atau Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan apabila saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I sudah bekerja dan sudah mendapat gaji.

Bahwa kemudian terdakwa SAIFUL ANWAR mengatakan bahwa akan menjemput saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I pada tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 07.00 Wib untuk dilakukan medical check up kedua, namun hingga pada tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa tidak datang kekosan, lalu saksi DESI LUVITA SARI menghubungi terdakwa namun Nomor Handpone dan Nomor WhatsApp milik terdakwa sudah tidak aktif, setelah itu saya menghubungi Sdri. PUNIKA namun Nomor Handpone dan Nomor WhatsApp milik Sdri. PUNIKA juga sudah tidak aktif, setelah itu saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I menemui saksi ASMUDI dan saksi SURYANTO yang tinggal satu kosan dengan saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I namun beda kamar, lalu saksi ASMUDI dan saksi SURYANTO menjelaskan bahwa terdakwa dan Sdri. PUNIKA sudah memblokir Nomor Handpone dan Nomor WhatsApp milik saksi ASMUDI dan saksi SURYANTO, atas kejadian tersebut saksi DESI LUVITA SARI dan Sdr. IMAM SYAFI'I mengalami kerugian sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Bahwa selain saksi DESI LUVITA SARI dan Saksi IMAM SYAFI'I masih ada lagi saksi lain yaitu saksi ASMUDI dan saksi SURYANTO, yang mana cara terdakwa mendapatkan uang dari saksi ASMUDI dan saksi SURYANTO sama caranya dengan saksi DESI LUVITA SARI dan Saksi IMAM SYAFI'I yang mana saksi ASMUDI telah menyerahkan uang pada terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa serta dibuatkan kuitansi tertanggal 30 Juni 2023 dan penyerahan uang kembali kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dibuatkan kuitansi tertanggal 06 Juli 2023, lalu saksi SURYANTO pada tanggal 03 Juli 2023 telah menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibuatkan kuitansi pada tanggal 04 Juli 2023, kemudian pada tanggal 07 Juli 2023 saksi SURYANTO mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 1529041053 An. SAIFUL ANWAR kemudian saksi SURYANTO mentransfer uang kembali kepada terdakwa pada tanggal 10 Juli

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 1529041053 An. SAIFUL ANWAR.

Bahwa terdakwa tidak pernah mendaftarkan saksi DESI LUVITA SARI, saksi IMAM SYAFI'I, saksi ASMUDI, dan saksi SURYANTO ke PT. PANDU ABDI PERTIWI atau ke PT lain untuk menjadi calon tenaga kerja keluar negeri, karena uang yang terdakwa terima saksi DESI LUVITA SARI, saksi IMAM SYAFI'I, saksi ASMUDI, dan saksi SURYANTO telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah), Saksi ASMUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), saksi SURYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa **SAIFUL ANWAR bin SUTAMAT** bersama-sama dengan **sdri. YULIA ELYANI (belum tertangkap)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi dalam bulan Juni 2023 sampai dengan Juli 2023 sekira pukul yang sudah tidak di ingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Alfamidi Jalan Raya Tengah Rt.005/012 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, melakukan Tindak Pidana ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Bahwa sekitar bulan Juni 2023, Terdakwa SAIFUL ANWAR membuat postingan di grup Facebook "INFO JOB TAIWAN PUNIKA" dengan tulisan "Pabrik mau..." kemudian ada salah satu akun facebook yang lain bertanya di beranda grup facebook tersebut menanyakan "Pabrik apa ?" dan terdakwa mengarahkan agar bertanya melalui inbox facebook, kemudian akun facebook

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama saksi DESI LUVITA SARI bertanya melalui inbox facebook kepada terdakwa tentang biaya dan berangkat melalui proses di PT apa, kemudian terdakwa menjawab bahwa biaya berangkat sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per orang dengan potongan 680 NT per bulan selama 7 (tujuh) bulan, dan terdakwa pun tidak menjawab dari PT apa, lalu setelah itu terdakwa mengaku bernama sdri. PUNIKA dan terdakwa mengaku bekerja di Negara TAIWAN, lalu terdakwa memberikan nomor Whatsapp 0886975044100 kepada saksi DESI LUVITA SARI dan percakapan berlanjut melalui aplikasi Whatsapp.

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juni 2023, terdakwa menghubungi saksi DESI LUVITA SARI yang menyamar sebagai sdri. PUNIKA memberitahukan kepada saksi DESI LUVITA SARI bahwa hari ini akan ada interview yang dilakukan oleh atasan sdri. PUNIKA terhadap saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I, namun sebelum interview tersebut dilakukan, terdakwa meminta sdri. YULIA ELYANI agar menyamar sebagai atasan sdri. PUNIKA dengan tujuan agar saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I percaya bahwa mereka akan benar-benar disalurkan bekerja di Negara Taiwan, setelah itu sekira jam 09.00 Wib dilakukan interview melalui video call whatsapp oleh sdri. YULIA ELYANI (belum tertangkap) terhadap saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, kemudian setelah interview selesai dilakukan, sdri. YULIA ELYANI mengatakan jika saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I diterima sebagai karyawan dan meminta datang ke Jakarta pada tanggal 03 Juli 2023 karena akan ada jadwal medical check up terhadap saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I, Bersama dengan calon tenaga kerja lainnya, kemudian sdri. YULIA ELYANI memberikan nomor whatsapp 085693371635 milik terdakwa dan menjelaskan jika yang akan mengurus para saksi adalah terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 02 Juli 2023, terdakwa dihubungi oleh saksi DESI LUVITA SARI yang menyampaikan jika saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I akan terbang ke Jakarta, kemudian pada tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 06.57 Wib, terdakwa menjemput saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I di Bandara Soekarno Hatta dan membawa saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I ke sebuah klinik yang berada di Jalan Rosela Raya Kelurahan Cijaya Kususma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, dengan tujuan akan dilakukan pemeriksaan Kesehatan atau medical check up di klinik tersebut, kemudian terdakwa meminta kepada saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I agar menyerahkan KTP asli, KK Asli, Akte kelahiran asli, dan ijazah asli, lalu terdakwa mendaftarkan saksi DESI

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I ke klinik tersebut, Ketika dilakukan pemeriksaan Kesehatan, terdakwa menelphone sdr. YULIA ELYANI dan menyuruh untuk meminta uang muka sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi DESI LUVITA SARI, lalu telephone yang masih tersambung dengan terdakwa tersebut langsung diberikan kepada sdr. YULIA ELYANI yang menyamar sebagai sdr. PUNIKA dan langsung meminta uang muka sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa dengan alasan untuk membayar biaya medical check up yang sudah dibayar oleh terdakwa, namun saksi DESI LUVITA SARI menjawab akan membayar uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa pada sore hari, setelah itu terdakwa membawa saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I ke sebuah kos-kosan yang berada di Jalan Raya Tengah Rt.005/012 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur memintanya untuk tinggal di kosan tersebut dan terdakwa mengatakan akan ada jadwal medical check up kedua, kepengurusan visa dan tanda tangan kontrak kerja.

Bahwa kemudian saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I bertanya kepada terdakwa perihal dari PT apa yang akan menyalurkan kerja saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I lalu terdakwa menjawab PT yang akan menyalurkan kerja di TAIWAN tersebut adalah PT. PANDU ABDI PERTIWI, selanjutnya sekira jam 17.51 Wib Sdr. YULIA ELYANI yang menyamar sebagai sdr. PUNIKA menelphone saksi DESI LUVITA SARI kembali untuk mentransfer uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa, lalu saksi DESI LUVITA SARI hanya bisa mentransfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI dengan nomor 1529011053 atas nama SAIFUL ANWAR, sedangkan sisanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak bisa ditransfer karena sudah mencapai batas limit transfer harian, kemudian sekira jam 18.00 Wib terdakwa dating ke kosan untuk mengambil sisa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi DESI LUVITA SARI hanya bisa memberikan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan keesokan harinya pada tanggal 04 Juli 2023 saksi DESI LUVITA SARI baru membayar sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BNI dengan nomor 1529011053 atas nama SAIFUL ANWAR.

Bahwa kemudian pada tanggal 06 Juli 2023, terdakwa datang ke kosan dengan membawa 2 (dua) orang calon tenaga kerja lainnya yaitu saksi ASMUDI dan saksi SURYANTO, lalu terdakwa memfoto saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I bersama dengan saksi ASMUDI dan saksi SURYANTO dengan

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan foto tersebut akan dikirim kepada atasannya yang berada di Negara Taiwan, juga mengatakan akan diberangkatkan ke negara Taiwan pada tanggal 19 Juli 2023.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 10.15 Wib, terdakwa datang ke kosan lalu terdakwa menyodorkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja tertanggal 10 Juli 2023 kepada saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I untuk ditanda tangani dan terdakwa mengatakan akan mendapat gaji sebesar 26.600 NT atau Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) serta memberikan akte Nikah asli kepada terdakwa, kemudian sekira jam 11.00 Wib terdakwa menghubungi saksi DESI LUVITA SARI lalu terdakwa meminta kepada terdakwa DESI LUVITA SARI agar membayar sejumlah uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya medical check up kedua dan biaya pengurusan visa, lalu Saksi DESI LUVITA SARI sekira jam 13.45 Wib, Saksi. DESI LUVITA SARI mentransfer sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening milik terdakwa yaitu rekening Bank BRI 774301002493505 an. SAIFUL ANWAR, sedangkan sisa sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) antara terdakwa dengan saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I sepakat diganti dengan cara memotong gaji sebesar 680 NT atau Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan apabila saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I sudah bekerja dan sudah mendapat gaji.

Bahwa kemudian terdakwa SAIFUL ANWAR mengatakan bahwa akan menjemput saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I pada tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 07.00 Wib untuk dilakukan medical check up kedua, namun hingga pada tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa tidak datang kekosan, lalu saksi DESI LUVITA SARI menghubungi terdakwa namun Nomor Handpone dan Nomor WhatsApp milik terdakwa sudah tidak aktif, setelah itu saya menghubungi Sdri. PUNIKA namun Nomor Handpone dan Nomor WhatsApp milik Sdri. PUNIKA juga sudah tidak aktif, setelah itu saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I menemui saksi ASMUDI dan saksi SURYANTO yang tinggal satu kosan dengan saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I namun beda kamar, lalu saksi ASMUDI dan saksi SURYANTO menjelaskan bahwa terdakwa dan Sdri. PUNIKA sudah memblokir Nomor Handpone dan Nomor WhatsApp milik saksi ASMUDI dan saksi SURYANTO, atas kejadian tersebut saksi DESI LUVITA SARI dan Sdr. IMAM SYAFI'I mengalami kerugian sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Bahwa selain saksi DESI LUVITA SARI dan Saksi IMAM SYAFI'I masih ada lagi

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lain yaitu saksi ASMUDI dan saksi SURYANTO, yang mana cara terdakwa mendapatkan uang dari saksi ASMUDI dan saksi SURYANTO sama caranya dengan saksi DESI LUVITA SARI dan Saksi IMAM SYAFI'I yang mana saksi ASMUDI telah menyerahkan uang pada terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa serta dibuatkan kuitansi tertanggal 30 Juni 2023 dan penyerahan uang kembali kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dibuatkan kuitansi tertanggal 06 Juli 2023, lalu saksi SURYANTO pada tanggal 03 Juli 2023 telah menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibuatkan kuitansi pada tanggal 04 Juli 2023, kemudian pada tanggal 07 Juli 2023 saksi SURYANTO mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 1529041053 An. SAIFUL ANWAR kemudian saksi SURYANTO mentransfer uang kembali kepada terdakwa pada tanggal 10 Juli 2023 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 1529041053 An. SAIFUL ANWAR.

Bahwa terdakwa tidak pernah mendaftarkan saksi DESI LUVITA SARI, saksi IMAM SYAFI'I, saksi ASMUDI, dan saksi SURYANTO ke PT. PANDU ABDI PERTIWI atau ke PT lain untuk menjadi calon tenaga kerja keluar negeri, karena uang yang terdakwa terima saksi DESI LUVITA SARI, saksi IMAM SYAFI'I, saksi ASMUDI, dan saksi SURYANTO telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi DESI LUVITA SARI dan saksi IMAM SYAFI'I mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah), Saksi ASMUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), saksi SURYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Desi Luvita Sari, dibawah sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mulai mengenal terdakwa pada tanggal 3 Juli 2023 di bandara Soekarno Hatta;
- bahwa awalnya pada tanggal 26 Juni 2023, saksi bersama dengan suami saksi yang bernama Imam Syafi'i melihat di group facebook tentang info job Taiwan resmi dan di facebook tersebut terdapat postingan dair akun facebook atas nama Punika dengan tulisan pabrik mau..., kemudian ada salah satu akun facebook bertanya diberanda group dan dijawab akun Punika agar bertanya melalui inbox facebook, kemudian saksi bertanya melalui inbos akun facebook punika tentang biaya dan berangkat melalui PT apa, selanjutnya akun punika menjawab bahwa biaya berangkat sebesar Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah) per orang dengan potongan Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan selama 7(tujuh) bulan dan saat itu akun punika belum menjawab melalui PT apa, kemudian akun punika memberikan kontak whatsapp +886975044100 kepada saksi;
- bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, sdri. Punika menghubungi saksi lalu sdri. Punika mengatakan bahwa pada hari ini akan ada interview antara saksi Desi dan saksi Imam Syafi'i dengan atasan sdri. Punika, setelah itu sekira jam 09.00 Wib dilakukan interview oleh atasan sdri. Punika terhadap saksi dan Imam Syafi'i melalui vidoe call whatsapp;
- bahwa selesai dilakukan interview lalu sdri. Punika mengatakan bahwa saksi dan Imam Syafi'i diterima oleh atasan sdri. Punika sebagai karyawan, setelah itu sdri. Punika meminta kepada saksi dan Imam Syafi'i datang ke Jakarta pada tanggal 3 Juli 2023 karena pada tanggal tersebut akan dilakukan medical check up terhadap saksi dan Imam Syafi'i bersama dengan calon tenaga kerja lainnya, setelah itu sdri. Punika memberikan nomor whatsapp 085693371635 milik terdakwa kepada saksi, dimana menurut sdri. Punika bahwa terdakwa yang akan mengurus keberangkatan saksi dan Imam Syafi'i;
- bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan lalu terdakwa memberikan hp nya kepada saksi untuk berbicara dengan sdri. Punika, setelah terhubung kemudian sdri. Punika meminta kepada saksi dan Imam Syafi'i memberikan uang muka sejumlah Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) kepada terdakwa karena biaya medical check up sudah dibayar oleh terdakwa, lalu saksi menjawab akan membayar sejumlah uang sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) kepada terdakwa pada saat sore hari, setelah itu saksi dan Imam Syafi'i dibawa oleh terdakwa ke

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kosan dengan alamat Jl. Raya Tengah RT/RW 005/012 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, lalu terdakwa meminta kepada saksi dan Imam Syafi'i agar tinggal sementara dikosan tersebut sambil menunggu jadwal medical check up kedua, pengurusan visa dan tanda tangan kontrak kerja;

- bahwa terdakwa menjelaskan jika PT yang akan menyalurkan saksi dan Imam Syafi'i bekerja di negara taiwan adalah PT. PANDU ABDI PERTIWI yang bergerak dibidang tekstil;
- bahwa sdri. Punika menghubungi saksi lalu sdri. Punika meminta kepada saksi agar segera mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) kerekening Bank BNI 1529041053 an. terdakwa, kemudian sekitar jam 17.51 wib, saksi mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI 1529041053 an. terdakwa;
- bahwa keesokan harinya saksi dan Imam Syafi'i memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) kepada terdakwa, sedangkan sisa sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) ditransfer oleh saksi pada tanggal 4 Juli 2023, sekitar jam 08.58 wib ke rekening Bank BNI 1529041053 an. terdakwa;
- bahwa pada tanggal 6 Juli 2023, terdakwa datang kekosan dengan membawa 2 (dua) orang calon tenaga kerja lainnya bernama Asmudi dan Suryanto, setelah itu terdakwa memfoto saksi dan Imam Syafi'i bersama dengan Asmudi dan Suryanto, kemudian terdakwa menjelaskan jika foto tersebut akan dikirim kepada atasannya yang berada di negara Taiwan;
- bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 10.15 Wib, terdakwa datang ke kosan tersebut menyodorkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja tertanggal 10 Juli 2023 kepada saksi dan Imam Syafi'i untuk meminta tanda tangan dimana didalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja tersebut, saksi dan Imam Syafi'i mendapat gaji sebesar 26.600 NT (Rp.13.300.000,00) per bulan, oleh sebab itu saksi dan Imam Syafi'i bersedia tanda tangan di Surat Perjanjian Kontrak Kerja tersebut, kemudian terdakwa meminta agar memberikan Buku Nikah Asli;
- bahwa terdakwa Saiful Anwar menghubungi saksi untuk meminta mentransfer sejumlah uang sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) untuk biaya medical check up kedua dan biaya pengurusan visa, lalu saksi mentransfer sejumlah Rp50.000.000,(lima puluh juta rupiah) kerekening Bank BRI 774301002493505 an. terdakwa sedangkan sisa sejumlah Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) antara saksi dan

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Syafi'i dengan terdakwa sepakat diganti dengan cara memotong gaji sebesar 680 NT (Rp3.400.000,00) per bulan ketika saksi dan Imam Syafi'i sudah bekerja dan sudah mendapat gaji, setelah itu terdakwa mengatakan bahwa akan menjemput saksi dan Imam Syafi'i pada tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 07.00 wib untuk dilakukan medical check up kedua;

- bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 07.00 Wib, terdakwa tidak datang kekosan, lalu saksi menghubungi terdakwa namun nomor hp dan nomor whatsapp milik terdakwa sudah tidak aktif, setelah itu saya menghubungi sdri. Punika namun nomor hp dan nomor whatsapp milik sdri. Punika juga sudah tidak aktif, setelah itu saksi dan Imam Syafi'i menemui Asmudi dan Suryanto yang tinggal satu kosan namun beda kamar, lalu Asmudi dan Suryanto menjelaskan bahwa terdakwa dan sdri. Punika sudah memblokir nomor hp dan nomor whatsapp milik Asmudi dan Suryanto;
- bahwa selain saksi dan Imam Syafi'i masih ada lagi orang lain yaitu Asmudi dan Suryanto, dimana cara terdakwa mendapatkan uang dari Asmudi dan Suryanto sama caranya dengan saksi dan Imam Syafi'i yang mana Asmudi telah menyerahkan uang pada terdakwa sebesar Rp13.000.000,00(tiga belas juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa serta dibuatkan kuitansi tertanggal 30 Juni 2023 dan penyerahan uang kembali kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dibuatkan kuitansi tertanggal 6 Juli 2023, sedangkan Suryanto pada tanggal 3 Juli 2023 telah menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibuatkan kuitansi pada tanggal 4 Juli 2023, kemudian pada tanggal 7 Juli 2023 Suryanto mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 1529041053 An. terdakwa kemudian Suryanto mentransfer uang kembali kepada terdakwa pada tanggal 10 Juli 2023 sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 1529041053 An. terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Suryanto, dibawah sumpah;

- bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, saksi melihat di grup facebook "INFO JOB TAIWAN RESMI" ada postingan dari akun facebook bernama "PUNIKA" dengan tulisan "PABRIK MAU.." dapat Nomor Handpone milik sdri. Punika dari facebook;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menghubungi sdri. Punika yang setelah diketahui ternyata istri dari terdakwa. lalu saksi sampaikan kepada sdri. Punika bahwa saya mau mendaftar menjadi calon tenaga kerja di negara taiwan dan saksi bertanya kepada Sdri. PUNIKA tentang pekerjaan apa, lalu sdri. Punika menjawab bahwa sdri. Punika berada di negara taiwan dan kenal dengan pemilik salah satu pabrik tekstil di negara Taiwan, oleh sebab itu sdri. Punika bisa menyalurkan saksi bekerja disebuat pabrik tekstil dengan gaji 26.600 NT (Rp13.000.000,00) per bulan dengan biaya sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), lalu saksi menawarkan biaya tersebut sehingga antara saksi dengan sdri. Punika sepakat dengan harga Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah), setelah sepakat kemudian sdri. Punika langsung melakukan interview terhadap saksi selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, dan hasil interview sdri. Punika menyampaikan bahwa saksi lulus dan diterima bekerja dipabrik tekstil tersebut, setelah itu sdri. Punika memberikan nomor hp terdakwa, lalu sdri. Punika meminta kepada saksi untuk menemui terdakwa di Jakarta karena yang mengurus keberangkatan adalah terdakwa;
- bahwa saat saksi bertemu dengan terdakwa, terdakwa menjelaskan jika PT yang akan menyalurkan saksi bekerja di negara taiwan adalah PT. PANDU ABDI PERTIWI yang bergerak dibidang tekstil;
- bahwa pada tanggal 28 Juni 2023, saksi menghubungi terdakwa lalu saksi sampaikan bahwa saksi sudah mendaftar kepada sdri. Punika untuk menjadi tenaga kerja di negara taiwan, kemudian terdakwa meminta saksi agar mengirim Foto KTP, Foto Pasport, Foto KK dan Foto Ijazah kepada terdakwa sehingga pada saat itu langsung kirim Foto KTP, Foto Pasport, Foto KK dan Foto Ijazah kepada terdakwa, setelah itu terdakwa meminta kepada saksi untuk datang ke Jakarta pada tanggal 29 Juli 2023 untuk dilakukan medical check up terhadap saksi;
- bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, sekitar jam 10.30 Wib, saksi sampai disebuah klinik yang berada di Jl. Rosela Raya Kel. Cijaya Kusuma Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, setelah bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mendaftarkan saksi diklinik tersebut, kemudian petugas klinik melakukan pengecekan kesehatan terhadap saksi dan setelah pemeriksaan kesehatan terhadap saksi selesai dilakukan lalu terdakwa meminta biaya sejumlah Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) untuk biaya medical check up dan pengurusan dokumen, sehingga pada saat itu saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) kepada terdakwa;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 4 Juli 2023, saksi mendapat kiriman dari terdakwa berupa foto kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 4 Juli 2023;
- bahwa pada tanggal 5 Juli 2023, terdakwa menghubungi saksi untuk meminta saksi agar datang ke Jakarta dalam rangka tanda tangan kontrak kerja;
- bahwa pada tanggal 6 Juli 2023, saksi berangkat dari Indramayu menuju Jakarta menaiki kereta api lalu turun di stasiun Jatinegara Jakarta Timur sekitar jam 19.12 wib, setelah itu dijemput oleh terdakwa lalu terdakwa membawa saksi ke sebuah kosan dengan alamat Jl. Raya Tengah RT/RW 005/012 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, lalu setelah dikosan tersebut terdakwa meminta kepada saksi agar memberikan KTP Asli, KK Asli, Ijazah Asli dan Akte Kelahiran Asli kepada terdakwa, kemudian pada saat itu saksi langsung menyerahkan KTP Asli, KK Asli, Ijazah Asli dan Akte Kelahiran Asli kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memperkenalkan Asmudi kepada calon tenaga kerja lainnya bernama Asmudi, Imam Syafi'i dan Desi Luvita Sari, kemudian terdakwa memfoto kami berempat karena menurut terdakwa foto tersebut akan dikirim kecalon atasan saksi di negara taiwan, setelah itu terdakwa meminta kepada saksi agar menginap dikosan tersebut sambil menunggu interview dengan calon atasan saksi yang akan dilakukan pada tanggal 11 Juli 2023, sehingga pada saat itu saya bersedia menginap dikosan tersebut bersama dengan Asmudi;
- bahwa pada tanggal 7 Juli 2023 sekitar jam 7.00 Wib, terdakwa datang menemui saksi dikosan tersebut lalu meminta kepada saksi agar memberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya interview kemudian saksi langsung transfer sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI 1529041053 an. terdakwa, kemudian setelah saya transfer lalu terdakwa meminta saksi menunggu kabar interview dari terdakwa;
- bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 8.56 wib, terdakwa datang menemui saksi dikosan tersebut lalu terdakwa meminta untuk melunasi sisa pembayaran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga saksi langsung mentransfer sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI 1529041053 an. terdakwa, kemudian setelah saya transfer lalu terdakwa menyodorkan surat kontrak kerja kepada saksi dengan tulisan cina, karena saya tidak mengerti isi surat tersebut maka saksi langsung tanda tangan disurat tersebut, setelah

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa meminta kepada saksi untuk menunggu dikosan tersebut karena pada tanggal 11 Juli 2023 akan dilakukan interview terhadap saksi;

- bahwa pada tanggal 11 Juli 2023, saksi menghubungi terdakwa dan sdri. Punika namun terdakwa dan sdri. Punika sudah memblokir nomor hp milik saksi, setelah itu saksi menemui Imam Syafi'i, Desi Luvita Sari dan Asmudi, ternyata juga tidak bisa menghubungi terdakwa dan sdri. Punika, setelah itu kami berempat bertanya kepada penjaga kosan bernama Pidin, kemudian Pidin menjelaskan bahwa mertua terdakwa tinggal tidak jauh dari kosan tersebut, kemudian atas informasi tersebut kami berempat menuju kerumah mertua terdakwa, setelah di rumah mertua terdakwa, kami berempat tidak bertemu dengan terdakwa dan sdri. Punika namun bertemu dengan mertua terdakwa bernama Elin Rosalinda, kemudian Elin Rosalinda menjelaskan bahwa tidak mengetahui keberadaan anak dan menantunya tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Asmudi, dibawah sumpah;

- bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, saksi melihat di grup facebook "INFO JOB TAIWAN RESMI" ada postingan dari akun facebook bernama "PUNIKA" dengan tulisan "PABRIK MAU.." dapat Nomor Handpone milik Sdri. PUNIKA dari facebook;
- bahwa kemudian saksi menghubungi sdri. Punika kemudian saksi sampaikan kepada sdri. Punika bahwa saksi mau mendaftar menjadi calon tenaga kerja di negara taiwan, lalu saksi diminta oleh sdri. Punika agar menemui terdakwa di Jakarta sambil sdri. Punika memberikan nomor hp milik terdakwa, setelah itu saksi menghubungi terdakwa selanjutnya saksi sampaikan bahwa saksi ingin mendaftar menjadi tenaga kerja di negara Taiwan, setelah itu terdakwa meminta kepada saksi agar datang ke Jakarta menemui terdakwa kemudian terdakwa memberikan mengirim alamat kepada saksi;
- bahwa kemudian terdakwa menjelaskan jika PT yang akan menyalurkan saksi bekerja di negara taiwan adalah PT. PANDU ABDI PERTIWI yang bergerak dibidang tekstil;
- bahwa kemudian saksi diminta ke Jakarta oleh terdakwa dan setelah sampai di Jakarta, saksi bertemu terdakwa dan mengatakan bahwa biaya menjadi tenaga kerja di negara Taiwan sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) dengan pekerjaan sebagai karyawan pabrik dengan gaji sebesar 26.600 NT (Rp.13.300.000,00), lalu saksi

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi biaya tersebut, setelah itu terdakwa meminta kepada saksi agar menginap dikosan yang terdakwa sudah siapkan, karena pada tanggal 30 Juni 2023 akan dilakukan medical check up, sehingga pada saat itu saksi bersedia menginap dikosan tersebut;

- bahwa pada tanggal 30 Juni 2023, terdakwa datang ke kosan lalu membawa saksi sebuah klinik yang berada di Jl. Rosela Raya Kel. Cijaya Kusama Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, setelah diklinik tersebut terdakwa meminta kepada saksi untuk memberikan biaya sejumlah Rp13.000.000,00(tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa untuk biaya medical check up sehingga pada saat itu saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp13.000.000,00(tiga belas juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung memberikan kwitansi tertanggal 30 Juni 2023;
- bahwa terdakwa kemudian mengajak saksi ke sebuah Mall yang berada di daerah Cijantung Jakarta Timur untuk menemui seseorang, yang mana seseorang tersebut menurut terdakwa merupakan petugas disnaker Jakarta Timur, setelah di Mall tersebut datang seorang perempuan yang tidak saksi ketahui namanya, kemudian perempuan tersebut menyodorkan surat kepada saksi, dimana menurut terdakwa surat tersebut merupakan surat kontrak kerja antara saksi dengan calon atasan yang berada di negara Taiwan;
- bahwa pada tanggal 5 Juli 2023, terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa hasil medical check up sudah keluar dan terdakwa meminta kepada saksi untuk melunasi sisa biaya sejumlah Rp22.000.000,00(dua puluh dua juta rupiah), sehingga pada tanggal 6 Juli 2023 saksi menyerahkan uang sebesar Rp22.000.000,00(dua puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa memberikan kwitansi tertanggal 6 Juli 2023;
- bahwa saksi diantar lagi oleh terdakwa kekosan lalu meminta kepada saksi agar menginap dikosan tersebut sambil menunggu interview antara saksi dengan calon atasan saksi yang akan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2023, oleh sebab itu saksi bersedia menginap dikosan tersebut sampai dengan tanggal 8 Juli 2023, lalu pada saat sampai dikosan, terdakwa memperkenalkan saksi kepada calon tenaga kerja lainnya bernama Suryanto, Imam Syafi'i dan Desi Luvita Sari, kemudian terdakwa memfoto kami berempat karena foto tersebut akan dikirim ke calon atasan saksi di negara Taiwan;
- bahwa pada tanggal 8 Juli 2023, terdakwa datang kekosan lalu terdakwa mengatakan bahwa belum bisa melakukan interview antara saksi dengan

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon atasan saksi karena ada calon tenaga kerja lainnya yang belum melakukan pelunasan karena interview tersebut harus dilakukan secara bersama-sama dengan calon tenaga kerja lainnya, setelah itu terdakwa mengatakan bahwa interview ditunda sampai tanggal 11 Juli 2023;

- bahwa pada tanggal 11 Juli 2023, saksi menghubungi terdakwa dan sdri. Punika namun terdakwa dan sdri. Punika sudah memblokir nomor hp milik saksi, setelah itu saksi menemui Imam Syafi'i, Desi Luvita Sari dan Suryanto, ternyata mereka pun tidak bisa menghubungi terdakwa dan sdri. Punika, setelah itu kami berempat bertanya kepada penjaga kosan bernama Pidin, lalu Pidin menjelaskan bahwa mertua terdakwa tinggal tidak jauh dari kosan tersebut, kemudian atas informasi tersebut kami berempat menuju kerumah mertua terdakwa, setelah di rumah mertua terdakwa, kami berempat tidak bertemu dengan terdakwa dan sdri. Punika namun bertemu dengan mertua terdakwa yang bernama Elin Roslinda, kemudian mertua terdakwa menjelaskan bahwa tidak mengetahui keberadaan anak dan menantunya tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Ahmad Khafidzin alias Pidin, dibawah sumpah;

- bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa datang bersama dengan Imam Syafi'i dan Desi Luvita Sari ke Kost Exclusive Barkah, lalu menyewa 1 (satu) kamar selama 7 (tujuh) Hari, setelah itu pihak kost Exclusive Barkah memberikan Kunci Kamar Nomor 108 kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memasukan Imam Syafi'i dan Desi Luvita Sari ke dalam kamar nomor 108;
- bahwa pada tanggal 6 Juli 2023 sekira jam 07.00 WIB, terdakwa datang bersama dengan Asmudi ke Kost Exclusive Barkah, lalu menyewa 1 (satu) kamar selama 7 (tujuh) hari, setelah itu pihak Kost Exclusive Barkah memberikan kunci kamar nomor 206 kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memasukan Asmudi ke dalam kamar nomor 206, setelah itu sekira jam 19.30 Wib terdakwa datang bersama dengan Suryanto ke Kost Exclusive Barkah lalu terdakwa memasukan saksi Suryanto ke dalam kamar nomor 206;
- bahwa pada tanggal 11 Juli 2023, Imam Syafi'i, Desi Luvita Sari, Suryanto dan Asmudi melapor kepada saksi bahwa mereka telah ditipu oleh terdakwa dengan cara menjanjikan bisa memberangkatkan mereka menjadi tenaga kerja di negara Taiwan dengan biaya berbeda-beda, setelah itu mereka memberikan uang kepada terdakwa, ternyata terdakwa

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dihubungi dan terdakwa memblokir nomor hp dan nomor whatsapp milik mereka, setelah itu saksi mengantar mereka ke rumah mertua terdakwa, namun saat di rumah mertua terdakwa ternyata terdakwa dan sdri. Yulia Elyani alias Punika (istri terdakwa) tidak ada di rumah tersebut, kemudian mertua dari terdakwa menjelaskan bahwa tidak mengetahui keberadaan dari terdakwa dan sdri. Yulia Elyani alias Punika (istri terdakwa), atas kejadian tersebut, mereka kemudian membuat laporan di Polres Metro Jakarta Timur;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi Lilik Indrawati, dibawah sumpah;

- bahwa saksi merupakan Manager Operasional di PT. PANDU ABDI PERTIWI sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, kemudian Sdri. Erika selaku Direktur Utama menugaskan saya untuk bersaksi di Polres Metro Jakarta Timur dengan Surat Tugas No.0561/ST/PAP/IX/2023 tertanggal 29 September 2023;
- bahwa PT. PANDU ABDI PERTIWI bergerak dibidang Jasa Penempatan Pekerja Mingran Indonesia keluar negeri;
- bahwa terdakwa dan sdri. Yulia Elyani alias Punika bukan merupakan karyawan di PT. PANDU ABDI PERTIWI;
- bahwa tidak pernah ada kerjasama dalam hal pemberangkatan tenaga kerja keluar negeri antara PT. PANDU ABDI PERTIWI dengan terdakwa dan sdri. Yulia Elyani alias Punika;
- bahwa di PT. PANDU ABDI PERTIWI tidak ada calon tenaga kerja keluar negeri yang terdaftar atas nama Imam Syafi'i, Desi Luvita Sari, Suryanto dan Asmudi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Anas Fitra Pradana, dibawah sumpah;

- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekitar jam 15.40 Wib, Sentral Pelayanan Terpadu (SPKT) Kantor Polres Jakarta Timur menerima laporan dari Imam Syafi'i tentang tindak pidana penipuan dan atau penggelapan secara elektronik;
- bahwa dari hasil penyelidikan diketahui bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Imam Syafi'i, Desi Luvita Sari, Asmudi dan Suryanto;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi telah melakukan pemanggilan terhadap terdakwa hingga tiga kali pemanggilan namun terdakwa tidak pernah hadir, kemudian saksi bersama anggota Polisi lainnya dari Kepolisian Polres Jakarta Timur ditugaskan untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa dan terdakwa berhasil ditangkap di Perumahan Bumi Sukasari Indah Blok E6 No.12 Desa Sukasari, Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Jawa Barat, dan langsung menemukan terdakwa, serta berhasil menemukan : 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI 774301002493505 an. Saiful Anwar, 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BNI 1529041053 An. Saiful Anwar, 1 (satu) bendel buku tabungan Bank BRI 774301002493505 An. Saiful Anwar, 1 (satu) bendel buku tabungan Bank BNI 1529041053 An. Saiful Anwar, 1 (satu) buah kartu ATM BRI 774301002493505 An. Saiful Anwar, 1 (satu) buah kartu ATM 1529041053 An. Saiful Anwar;
- bahwa kemudian terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui bahwa terdakwa bersama dengan sdri. Yulia Elyani alias Punika telah melakukan penipuan dan atau penggelapan secara elektronik melalui akun facebook yang dibuat oleh terdakwa;
- bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i mengalami kerugian sejumlah Rp65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah), Asmudi mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah), Suryanto mengalami kerugian sejumlah Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Rusdian Kamal, dibawah sumpah;

- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekitar jam 15.40 Wib, Sentral Pelayanan Terpadu (SPKT) Kantor Polres Jakarta Timur menerima laporan dari Imam Syafi'i tentang tindak pidana penipuan dan atau penggelapan secara elektronik;
- bahwa dari hasil penyelidikan diketahui bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Imam Syafi'i, Desi Luvita Sari, Asmudi dan Suryanto;
- bahwa saksi telah melakukan pemanggilan terhadap terdakwa hingga tiga kali pemanggilan namun terdakwa tidak pernah hadir, kemudian saksi bersama anggota Polisi lainnya dari Kepolisian Polres Jakarta Timur ditugaskan untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa dan terdakwa berhasil ditangkap di Perumahan Bumi Sukasari Indah Blok E6 No.12

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukasari, Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Jawa Barat, dan langsung menemukan terdakwa, serta berhasil menemukan : 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI 774301002493505 an. Saiful Anwar, 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BNI 1529041053 An. Saiful Anwar, 1 (satu) bundel buku tabungan Bank BRI 774301002493505 An. Saiful Anwar, 1 (satu) bundel buku tabungan Bank BNI 1529041053 An. Saiful Anwar, 1 (satu) buah kartu ATM BRI 774301002493505 An. Saiful Anwar, 1 (satu) buah kartu ATM 1529041053 An. Saiful Anwar;

- bahwa kemudian terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui bahwa terdakwa bersama dengan sdri. Yulia Elyani alias Punika telah melakukan penipuan dan atau penggelapan secara elektronik melalui akun facebook yang dibuat oleh terdakwa;
- bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i mengalami kerugian sejumlah Rp65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah), Asmudi mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah), Suryanto mengalami kerugian sejumlah Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa sekitar bulan Juni 2023, terdakwa membuat postingan di grup Facebook "INFO JOB TAIWAN PUNIKA" dengan tulisan "Pabrik mau..." kemudian ada salah satu akun facebook yang lain bertanya di beranda grup facebook tersebut menanyakan "Pabrik apa ?" dan terdakwa mengarahkan agar bertanya melalui inbox facebook, kemudian akun facebook yang bernama Desi Luvita Sari bertanya melalui inbox facebook kepada terdakwa tentang biaya dan berangkat melalui proses di PT apa, kemudian terdakwa menjawab bahwa biaya berangkat sebesar Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah) per orang Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan selama 7 (tujuh) bulan, dan terdakwa pun tidak menjawab dari PT apa, lalu setelah itu terdakwa mengaku bernama sdri. Punika dan terdakwa mengaku bekerja di Negara Taiwan, lalu terdakwa memberikan nomor Whatsapp 0886975044100 kepada Desi Luvita Sari dan percakapan berlanjut melalui aplikasi Whatsapp;
- bahwa terdakwa menjelaskan jika PT yang akan menyalurkan Desi Luvita Sari bekerja di negara Taiwan adalah PT. PANDU ABDI PERTIWI yang bergerak dibidang tekstil;
- bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, terdakwa menghubungi Desi Luvita Sari yang menyamar sebagai sdri. Punika memberitahukan kepada Desi Luvita

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari bahwa hari ini akan ada interview yang dilakukan oleh atasan sdri. Punika terhadap Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i, namun sebelum interview tersebut dilakukan, terdakwa meminta sdri. Yulia Elyani agar menyamar sebagai atasan sdri. Punika dengan tujuan agar Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i percaya bahwa mereka akan benar-benar disalurkan bekerja di negara Taiwan, kemudian sekitar jam 09.00 wib dilakukan interview melalui video call whatsapp oleh sdri. Yulia Elyani terhadap Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, kemudian setelah interview selesai dilakukan, sdri. Yulia Elyani mengatakan jika Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i diterima sebagai karyawan dan meminta datang ke Jakarta pada tanggal 3 Juli 2023 karena akan ada jadwal medical check up terhadap Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i, bersama dengan calon tenaga kerja lainnya, kemudian sdri. Yulia Elyani memberikan nomor whatsapp 085693371635 milik terdakwa dan menjelaskan jika yang akan mengurus Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i adalah terdakwa;

- bahwa pada tanggal 2 Juli 2023, terdakwa dihubungi oleh Desi Luvita Sari yang menyampaikan jika Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i akan terbang ke Jakarta, kemudian pada tanggal 3 Juli 2023 sekitar jam 06.57 Wib, terdakwa menjemput Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i di Bandara Soekarno Hatta dan membawa mereka berdua ke sebuah klinik yang berada di Jalan Rosela Raya Kelurahan Cijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, dengan tujuan akan dilakukan pemeriksaan Kesehatan atau medical check up di klinik tersebut, kemudian terdakwa meminta kepada Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i agar menyerahkan KTP asli, KK Asli, Akte kelahiran asli, dan ijazah asli, lalu terdakwa mendaftarkan Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i ke klinik tersebut. Ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan, terdakwa menelphone istri terdakwa yang bernama Yulia Elyani dan menyuruh untuk meminta uang muka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Desi Luvita Sari, kemudian telepon yang masih tersambung dengan terdakwa tersebut langsung diberikan kepada sdri. Yulia Elyani yang menyamar sebagai sdri Punika dan langsung meminta uang muka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa dengan alasan untuk membayar biaya medical check up yang sudah dibayar oleh terdakwa;
- bahwa Desi Luvita Sari hanya bisa mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI dengan nomor 1529011053 atas nama terdakwa, sedangkan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak bisa ditransfer karena sudah mencapai batas limit transfer

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian, kemudian sekira jam 18.00 Wib terdakwa datang ke kosan untuk mengambil sisa uang sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) akan tetapi Desi Luvita Sari hanya bisa memberikan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan keesokan harinya pada tanggal 4 Juli 2023 Desi Luvita Sari baru membayar sisanya sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BNI dengan nomor 1529011053 atas nama terdakwa;

- bahwa pada tanggal 6 Juli 2023, terdakwa datang ke kosan dengan membawa 2 (dua) orang calon tenaga kerja lainnya yaitu Asmudi dan Suryanto, lalu terdakwa memfoto Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i bersama dengan Asmudi dan Suuryanto dengan mengatakan foto tersebut akan dikirim kepada atasannya yang berada di negara Taiwan, juga mengatakan akan diberangkatkan ke negara Taiwan pada tanggal 19 Juli 2023;
- bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 10.15 Wib, terdakwa datang ke kosan lalu terdakwa menyodorkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja tertanggal 10 Juli 2023 kepada Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i untuk ditanda tangani dan terdakwa mengatakan akan mendapat gaji sebesar 26.600 NT atau Rp13.300.000,00(tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) serta memberikan akte Nikah asli kepada terdakwa, kemudian sekira jam 11.00 Wib terdakwa menghubungi Desi Luvita Sari lalu terdakwa meminta kepada Desi Luvita Sari agar membayar sejumlah uang sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) untuk biaya medical check up kedua dan biaya pengurusan visa, lalu Desi Luvita Sari sekitar jam 13.45 Wibtelah mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) ke rekening milik terdakwa yaitu rekening Bank BRI 774301002493505 an. terdakwa, sedangkan sisa sejumlah Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) antara terdakwa dengan Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i sepakat diganti dengan cara memotong gaji sebesar 680 NT atau Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan apabila Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i sudah bekerja dan sudah mendapat gaji;
- bahwa selain Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i masih ada lagi orang lain yaitu Asmudi dan Suryanto, yang mana cara terdakwa mendapatkan uang dari Asmudi dan Suryanto sama caranya dengan Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i yang mana Asmudi telah menyerahkan uang pada terdakwa sebesar Rp13.000.000,00(tiga belas juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa serta dibuatkan kuitansi tertanggal 30 Juni 2023 dan penyerahan uang kembali kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp22.000.000,00(dua puluh dua juta rupiah) dibuatkan kuitansi tertanggal 6 Juli 2023, lalu Suryanto pada tanggal

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Juli 2023 telah menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dibuatkan kuitansi pada tanggal 4 Juli 2023, kemudian pada tanggal 7 Juli 2023 Suryanto telah mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 1529041053 An. terdakwa, kemudian Suryanto mentransfer uang kembali kepada terdakwa pada tanggal 10 Juli 2023 sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 1529041053 An. terdakwa;

- bahwa terdakwa tidak pernah mendaftarkan Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i, Asmudi serta Suryanto ke PT. PANDU ABDI PERTIWI atau ke PT lain untuk menjadi calon tenaga kerja keluar negeri, karena uang yang terdakwa terima mereka telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan, oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI 617201011250538 An. DESI LUVITA SARI, 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri 1340025076984 an. SURYANTO, 2 (dua) lembar bukti transfer Livin Mandiri 1340025076984 an. SURYANTO, 1 (satu) lembar foto kwitansi penyerahan uang tertanggal 04 Juli 2023, 1 (satu) lembar foto penyerahan uang, 1 (satu) lembar kwitansi Penyerahan Uang tertanggal 30 Juni 2023, 1 (satu) lembar kwitansi Penyerahan Uang tertanggal 06 Juli 2023, 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI 774301002493505, 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BNI 1529041053, 14 (empat) belas screenshot percakapan inbox Facebook, 1 (satu) bendel buku tabungan Bank BRI 774301002493505 An. SAIFUL ANWAR, 1 (satu) bendel buku tabungan Bank BNI 1529041053 An. SAIFUL ANWAR, 1 (satu) buah kartu ATM BRI 774301002493505 An. SAIFUL ANWAR, 1 (satu) buah kartu ATM 1529041053 An. SAIFUL ANWAR, barang-barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- bahwa sekitar bulan Juni 2023, terdakwa membuat postingan di grup Facebook "INFO JOB TAIWAN PUNIKA" dengan tulisan "Pabrik mau..." kemudian ada salah satu akun facebook yang lain bertanya di beranda grup facebook tersebut menanyakan "Pabrik apa ?" dan terdakwa mengarahkan agar bertanya melalui inbox facebook, kemudian akun facebook yang bernama Desi Luvita Sari bertanya melalui inbox facebook kepada terdakwa

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang biaya dan berangkat melalui proses di PT apa, kemudian terdakwa menjawab bahwa biaya berangkat sebesar Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah) per orang Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan selama 7 (tujuh) bulan, dan terdakwa pun tidak menjawab dari PT apa, lalu setelah itu terdakwa mengaku bernama sdr. Punika dan terdakwa mengaku bekerja di Negara Taiwan, lalu terdakwa memberikan nomor Whatsapp 0886975044100 kepada Desi Luvita Sari dan percakapan berlanjut melalui aplikasi Whatsapp;

- bahwa terdakwa menjelaskan jika PT yang akan menyalurkan Desi Luvita Sari bekerja di negara Taiwan adalah PT. PANDU ABDI PERTIWI yang bergerak dibidang tekstil;
- bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, terdakwa menghubungi Desi Luvita Sari yang menyamar sebagai sdr. Punika memberitahukan kepada Desi Luvita Sari bahwa hari ini akan ada interview yang dilakukan oleh atasan sdr. Punika terhadap Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i, namun sebelum interview tersebut dilakukan, terdakwa meminta sdr. Yulia Elyani agar menyamar sebagai atasan sdr. Punika dengan tujuan agar Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i percaya bahwa mereka akan benar-benar disalurkan bekerja di negara Taiwan, kemudian sekitar jam 09.00 wib dilakukan interview melalui video call whatsapp oleh sdr. Yulia Elyani terhadap Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, kemudian setelah interview selesai dilakukan, sdr. Yulia Elyani mengatakan jika Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i diterima sebagai karyawan dan meminta datang ke Jakarta pada tanggal 3 Juli 2023 karena akan ada jadwal medical check up terhadap Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i, bersama dengan calon tenaga kerja lainnya, kemudian sdr. Yulia Elyani memberikan nomor whatsapp 085693371635 milik terdakwa dan menjelaskan jika yang akan mengurus Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i adalah terdakwa;
- bahwa pada tanggal 2 Juli 2023, terdakwa dihubungi oleh Desi Luvita Sari yang menyampaikan jika Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i akan terbang ke Jakarta, kemudian pada tanggal 3 Juli 2023 sekitar jam 06.57 Wib, terdakwa menjemput Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i di Bandara Soekarno Hatta dan membawa mereka berdua ke sebuah klinik yang berada di Jalan Rosela Raya Kelurahan Cijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, dengan tujuan akan dilakukan pemeriksaan Kesehatan atau medical check up diklinik tersebut, kemudian terdakwa meminta kepada Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i agar menyerahkan KTP asli, KK Asli, Akte kelahiran asli, dan ijazah asli, lalu terdakwa mendaftarkan Desi Luvita Sari dan Imam

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafi'i ke klinik tersebut. Ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan, terdakwa menelphone istri terdakwa yang bernama Yulia Elyani dan menyuruh untuk meminta uang muka sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) kepada Desi Luvita Sari, kemudian telephon yang masih tersambung dengan terdakwa tersebut langsung diberikan kepada sdri. Yulia Elyani yang menyamar sebagai sdri Punika dan langsung meminta uang muka sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa dengan alasan untuk membayar biaya medical check up yang sudah dibayar oleh terdakwa;

- bahwa Desi Luvita Sari hanya bisa mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI dengan nomor 1529011053 atas nama terdakwa, sedangkan sisanya Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) tidak bisa ditransfer karena sudah mencapai batas limit transfer harian, kemudian sekira jam 18.00 Wib terdakwa datang ke kosan untuk mengambil sisa uang sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) akan tetapi Desi Luvita Sari hanya bisa memberikan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan keesokan harinya pada tanggal 4 Juli 2023 Desi Luvita Sari baru membayar sisanya sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BNI dengan nomor 1529011053 atas nama terdakwa;
- bahwa pada tanggal 6 Juli 2023, terdakwa datang ke kosan dengan membawa 2 (dua) orang calon tenaga kerja lainnya yaitu Asmudi dan Suryanto, lalu terdakwa memfoto Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i bersama dengan Asmudi dan Suuryanto dengan mengatakan foto tersebut akan dikirim kepada atasannya yang berada di negara Taiwan, juga mengatakan akan diberangkatkan ke negara Taiwan pada tanggal 19 Juli 2023;
- bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 10.15 Wib, terdakwa datang ke kosan lalu terdakwa menyodorkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja tertanggal 10 Juli 2023 kepada Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i untuk ditanda tangani dan terdakwa mengatakan akan mendapat gaji sebesar 26.600 NT atau Rp13.300.000,00(tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) serta memberikan akte Nikah asli kepada terdakwa, kemudian sekira jam 11.00 Wib terdakwa menghubungi Desi Luvita Sari lalu terdakwa meminta kepada Desi Luvita Sari agar membayar sejumlah uang sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) untuk biaya medical check up kedua dan biaya pengurusan visa, lalu Desi Luvita Sari sekitar jam 13.45 Wibtelah mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) ke rekening milik terdakwa yaitu rekening Bank BRI 774301002493505 an. terdakwa, sedangkan sisa

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) antara terdakwa dengan Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i sepakat diganti dengan cara memotong gaji sebesar 680 NT atau Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan apabila Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i sudah bekerja dan sudah mendapat gaji;

- bahwa selain Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i masih ada lagi orang lain yaitu Asmudi dan Suryanto, yang mana cara terdakwa mendapatkan uang dari Asmudi dan Suryanto sama caranya dengan Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i yang mana Asmudi telah menyerahkan uang pada terdakwa sebesar Rp13.000.000,00(tiga belas juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa serta dibuatkan kuitansi tertanggal 30 Juni 2023 dan penyerahan uang kembali kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp22.000.000,00(dua puluh dua juta rupiah) dibuatkan kuitansi tertanggal 6 Juli 2023, lalu Suryanto pada tanggal 3 Juli 2023 telah menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dibuatkan kuitansi pada tanggal 4 Juli 2023, kemudian pada tanggal 7 Juli 2023 Suryanto telah mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 1529041053 An. terdakwa, kemudian Suryanto mentransfer uang kembali kepada terdakwa pada tanggal 10 Juli 2023 sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 1529041053 An. terdakwa;
- bahwa terdakwa tidak pernah mendaftarkan Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i, Asmudi serta Suryanto ke PT. PANDU ABDI PERTIWI atau ke PT lain untuk menjadi calon tenaga kerja keluar negeri, karena uang yang terdakwa terima mereka telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dalam hal gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45A ayat (1) jo. pasal 28 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 19 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. pasal 65 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dakwaan kedua tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penipuan dalam hal gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. pasal 65 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan ketiga tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penggelapan dalam hal gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo. pasal 65 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang tepat didakwakan kepada terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan, maka kepada terdakwa adalah lebih tepat didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, yaitu tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dalam hal gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45A ayat (1) jo. pasal 28 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 19 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. pasal 65 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
3. Unsur dalam hal gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dikonstatir sebagai fakta hukum, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, sebagai berikut;

Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan orang adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menimbang, bahwa setiap orang dimaksud adalah sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dikonstatir sebagai fakta hukum, telah nyata bahwa terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan terdakwa telah membenarkan identitasnya adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana serta tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda yang dapat melepaskan terdakwa dari tanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie van Toelichting adalah menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui serta menyadari tentang apa yang dilakukan ;

Menimbang bahwa tanpa hak terdapat 3(tiga) hal, yaitu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak, tanpa kewenangan atau tanpa hak. unsur ini merupakan penilaian obyektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap pelaku, suatu perbuatan tanpa hak jika perbuatan itu ada dalam rumusan delik sebagaimana tercantum dalam undang-undang ;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak bergantung pada unsur selanjutnya yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikonstatir sebagai fakta hukum bahwa sekitar bulan Juni 2023, terdakwa membuat postingan di grup Facebook "INFO JOB TAIWAN PUNIKA" dengan tulisan "Pabrik mau..." kemudian ada salah satu akun facebook yang lain bertanya di beranda grup facebook tersebut menanyakan "Pabrik apa ?" dan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengarahkan agar bertanya melalui inbox facebook, kemudian akun facebook yang bernama Desi Luvita Sari bertanya melalui inbox facebook kepada terdakwa tentang biaya dan berangkat melalui proses di PT apa, kemudian terdakwa menjawab bahwa biaya berangkat sebesar Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah) per orang Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan selama 7 (tujuh) bulan, dan terdakwa pun tidak menjawab dari PT apa, lalu setelah itu terdakwa mengaku bernama sdri. Punika dan terdakwa mengaku bekerja di Negara Taiwan, lalu terdakwa memberikan nomor Whatsapp 0886975044100 kepada Desi Luvita Sari dan percakapan berlanjut melalui aplikasi Whatsapp, bahwa terdakwa menjelaskan jika PT yang akan menyalurkan Desi Luvita Sari bekerja di negara Taiwan adalah PT. PANDU ABDI PERTIWI yang bergerak dibidang tekstil, bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, terdakwa menghubungi Desi Luvita Sari yang menyamar sebagai sdri. Punika memberitahukan kepada Desi Luvita Sari bahwa hari ini akan ada interview yang dilakukan oleh atasan sdri. Punika terhadap Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i, namun sebelum interview tersebut dilakukan, terdakwa meminta sdri. Yulia Elyani agar menyamar sebagai atasan sdri. Punika dengan tujuan agar Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i percaya bahwa mereka akan benar-benar disalurkan bekerja di negara Taiwan, kemudian sekitar jam 09.00 wib dilakukan interview melalui video call whatsapp oleh sdri. Yulia Elyani terhadap Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, kemudian setelah interview selesai dilakukan, sdri.Yulia Elyani mengatakan jika Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i diterima sebagai karyawan dan meminta datang ke Jakarta pada tanggal 3 Juli 2023 karena akan ada jadwal medical check up terhadap Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i, bersama dengan calon tenaga kerja lainnya, kemudian sdri. Yulia Elyani memberikan nomor whatsapp 085693371635 milik terdakwa dan menjelaskan jika yang akan mengurus Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i adalah terdakwa, bahwa pada tanggal 2 Juli 2023, terdakwa dihubungi oleh Desi Luvita Sari yang menyampaikan jika Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i akan terbang ke Jakarta, kemudian pada tanggal 3 Juli 2023 sekitar jam 06.57 Wib, terdakwa menjemput Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i di Bandara Soekarno Hatta dan membawa mereka berdua ke sebuah klinik yang berada di Jalan Rosela Raya Kelurahan Cijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, dengan tujuan akan dilakukan pemeriksaan Kesehatan atau medical check up diklinik tersebut, kemudian terdakwa meminta kepada Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i agar menyerahkan KTP asli, KK Asli, Akte kelahiran asli, dan ijazah asli, lalu terdakwa mendaftarkan Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i ke klinik tersebut.

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan, terdakwa menelphone istri terdakwa yang bernama Yulia Elyani dan menyuruh untuk meminta uang muka sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) kepada Desi Luvita Sari, kemudian telephon yang masih tersambung dengan terdakwa tersebut langsung diberikan kepada sdri. Yulia Elyani yang menyamar sebagai sdri Punika dan langsung meminta uang muka sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa dengan alasan untuk membayar biaya medical check up yang sudah dibayar oleh terdakwa, bahwa Desi Luvita Sari hanya bisa mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI dengan nomor 1529011053 atas nama terdakwa, sedangkan sisanya Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) tidak bisa ditransfer karena sudah mencapai batas limit transfer harian, kemudian sekira jam 18.00 Wib terdakwa datang ke kosan untuk mengambil sisa uang sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) akan tetapi Desi Luvita Sari hanya bisa memberikan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan keesokan harinya pada tanggal 4 Juli 2023 Desi Luvita Sari baru membayar sisanya sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BNI dengan nomor 1529011053 atas nama terdakwa, bahwa pada tanggal 6 Juli 2023, terdakwa datang ke kosan dengan membawa 2 (dua) orang calon tenaga kerja lainnya yaitu Asmudi dan Suryanto, lalu terdakwa memfoto Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i bersama dengan Asmudi dan Suuryanto dengan mengatakan foto tersebut akan dikirim kepada atasannya yang berada di negara Taiwan, juga mengatakan akan diberangkatkan ke negara Taiwan pada tanggal 19 Juli 2023, bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 10.15 Wib, terdakwa datang ke kosan lalu terdakwa menyodorkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja tertanggal 10 Juli 2023 kepada Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i untuk ditanda tangani dan terdakwa mengatakan akan mendapat gaji sebesar 26.600 NT atau Rp13.300.000,00(tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) serta memberikan akte Nikah asli kepada terdakwa, kemudian sekira jam 11.00 Wib terdakwa menghubungi Desi Luvita Sari lalu terdakwa meminta kepada Desi Luvita Sari agar membayar sejumlah uang sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) untuk biaya medical check up kedua dan biaya pengurusan visa, lalu Desi Luvita Sari sekitar jam 13.45 Wibtelah mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) ke rekening milik terdakwa yaitu rekening Bank BRI 774301002493505 an. terdakwa, sedangkan sisa sejumlah Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) antara terdakwa dengan Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i sepakat diganti dengan cara memotong gaji sebesar 680 NT atau Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah) per

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan apabila Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i sudah bekerja dan sudah mendapat gaji, bahwa selain Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i masih ada lagi orang lain yaitu Asmudi dan Suryanto, yang mana cara terdakwa mendapatkan uang dari Asmudi dan Suryanto sama caranya dengan Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i yang mana Asmudi telah menyerahkan uang pada terdakwa sebesar Rp13.000.000,00(tiga belas juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa serta dibuatkan kuitansi tertanggal 30 Juni 2023 dan penyerahan uang kembali kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp22.000.000,00(dua puluh dua juta rupiah) dibuatkan kuitansi tertanggal 6 Juli 2023, lalu Suryanto pada tanggal 3 Juli 2023 telah menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dibuatkan kuitansi pada tanggal 4 Juli 2023, kemudian pada tanggal 7 Juli 2023 Suryanto telah mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 1529041053 An. terdakwa, kemudian Suryanto mentransfer uang kembali kepada terdakwa pada tanggal 10 Juli 2023 sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 1529041053 An. terdakwa, bahwa terdakwa tidak pernah mendaftarkan Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i, Asmudi serta Suryanto ke PT. PANDU ABDI PERTIWI atau ke PT lain untuk menjadi calon tenaga kerja keluar negeri, karena uang yang terdakwa terima mereka telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur dalam hal gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i, serta terhadap Asmudi dan Suryanto dengan cara sekitar bulan Juni 2023, terdakwa membuat postingan di grup Facebook "INFO JOB TAIWAN PUNIKA" dengan tulisan "Pabrik mau..." kemudian ada salah satu akun facebook yang lain bertanya di beranda grup facebook tersebut menanyakan "Pabrik apa ?" dan terdakwa mengarahkan agar bertanya melalui inbox facebook, kemudian akun facebook yang bernama Desi Luvita Sari bertanya melalui inbox facebook kepada terdakwa tentang biaya dan berangkat melalui proses di PT apa, kemudian terdakwa menjawab bahwa biaya berangkat sebesar Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah) per orang Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan selama 7 (tujuh) bulan, dan terdakwa pun tidak menjawab dari PT apa, lalu setelah itu terdakwa mengaku bernama

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. Punika dan terdakwa mengaku bekerja di Negara Taiwan, lalu terdakwa memberikan nomor Whatsapp 0886975044100 kepada Desi Luvita Sari dan percakapan berlanjut melalui aplikasi Whatsapp, bahwa terdakwa menjelaskan jika PT yang akan menyalurkan Desi Luvita Sari bekerja di negara Taiwan adalah PT. PANDU ABDI PERTIWI yang bergerak dibidang tekstil, bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, terdakwa menghubungi Desi Luvita Sari yang menyamar sebagai sdri. Punika memberitahukan kepada Desi Luvita Sari bahwa hari ini akan ada interview yang dilakukan oleh atasan sdri. Punika terhadap Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i, namun sebelum interview tersebut dilakukan, terdakwa meminta sdri. Yulia Elyani agar menyamar sebagai atasan sdri. Punika dengan tujuan agar Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i percaya bahwa mereka akan benar-benar disalurkan bekerja di negara Taiwan, kemudian sekitar jam 09.00 wib dilakukan interview melalui video call whatsapp oleh sdri. Yulia Elyani terhadap Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, kemudian setelah interview selesai dilakukan, sdri. Yulia Elyani mengatakan jika Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i diterima sebagai karyawan dan meminta datang ke Jakarta pada tanggal 3 Juli 2023 karena akan ada jadwal medical check up terhadap Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i, bersama dengan calon tenaga kerja lainnya, kemudian sdri. Yulia Elyani memberikan nomor whatsapp 085693371635 milik terdakwa dan menjelaskan jika yang akan mengurus Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i adalah terdakwa, bahwa pada tanggal 2 Juli 2023, terdakwa dihubungi oleh Desi Luvita Sari yang menyampaikan jika Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i akan terbang ke Jakarta, kemudian pada tanggal 3 Juli 2023 sekitar jam 06.57 Wib, terdakwa menjemput Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i di Bandara Soekarno Hatta dan membawa mereka berdua ke sebuah klinik yang berada di Jalan Rosela Raya Kelurahan Cijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, dengan tujuan akan dilakukan pemeriksaan Kesehatan atau medical check up diklinik tersebut, kemudian terdakwa meminta kepada Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i agar menyerahkan KTP asli, KK Asli, Akte kelahiran asli, dan ijazah asli, lalu terdakwa mendaftarkan Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i ke klinik tersebut. Ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan, terdakwa menelphone istri terdakwa yang bernama Yulia Elyani dan menyuruh untuk meminta uang muka sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) kepada Desi Luvita Sari, kemudian telephon yang masih tersambung dengan terdakwa tersebut langsung diberikan kepada sdri. Yulia Elyani yang menyamar sebagai sdri Punika dan langsung meminta uang muka sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa dengan alasan untuk membayar biaya medical

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

check up yang sudah dibayar oleh terdakwa, bahwa Desi Luvita Sari hanya bisa mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI dengan nomor 1529011053 atas nama terdakwa, sedangkan sisanya Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) tidak bisa ditransfer karena sudah mencapai batas limit transfer harian, kemudian sekira jam 18.00 Wib terdakwa datang ke kosan untuk mengambil sisa uang sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) akan tetapi Desi Luvita Sari hanya bisa memberikan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan keesokan harinya pada tanggal 4 Juli 2023 Desi Luvita Sari baru membayar sisanya sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BNI dengan nomor 1529011053 atas nama terdakwa, bahwa pada tanggal 6 Juli 2023, terdakwa datang ke kosan dengan membawa 2 (dua) orang calon tenaga kerja lainnya yaitu Asmudi dan Suryanto, lalu terdakwa memfoto Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i bersama dengan Asmudi dan Suryanto dengan mengatakan foto tersebut akan dikirim kepada atasannya yang berada di negara Taiwan, juga mengatakan akan diberangkatkan ke negara Taiwan pada tanggal 19 Juli 2023, bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 10.15 Wib, terdakwa datang ke kosan lalu terdakwa menyodorkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja tertanggal 10 Juli 2023 kepada Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i untuk ditanda tangani dan terdakwa mengatakan akan mendapat gaji sebesar 26.600 NT atau Rp13.300.000,00(tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) serta memberikan akte Nikah asli kepada terdakwa, kemudian sekira jam 11.00 Wib terdakwa menghubungi Desi Luvita Sari lalu terdakwa meminta kepada Desi Luvita Sari agar membayar sejumlah uang sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) untuk biaya medical check up kedua dan biaya pengurusan visa, lalu Desi Luvita Sari sekitar jam 13.45 Wib telah mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) ke rekening milik terdakwa yaitu rekening Bank BRI 774301002493505 an. terdakwa, sedangkan sisa sejumlah Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) antara terdakwa dengan Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i sepakat diganti dengan cara memotong gaji sebesar 680 NT atau Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan apabila Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i sudah bekerja dan sudah mendapat gaji, bahwa selain Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i masih ada lagi orang lain yaitu Asmudi dan Suryanto, yang mana cara terdakwa mendapatkan uang dari Asmudi dan Suryanto sama caranya dengan Desi Luvita Sari dan Imam Syafi'i yang mana Asmudi telah menyerahkan uang pada terdakwa sebesar Rp13.000.000,00(tiga belas juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa serta dibuatkan kuitansi tertanggal 30 Juni 2023 dan penyerahan uang kembali

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp22.000.000,00(dua puluh dua juta rupiah) dibuatkan kuitansi tertanggal 6 Juli 2023, lalu Suryanto pada tanggal 3 Juli 2023 telah menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dibuatkan kuitansi pada tanggal 4 Juli 2023, kemudian pada tanggal 7 Juli 2023 Suryanto telah mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 1529041053 An. terdakwa, kemudian Suryanto mentransfer uang kembali kepada terdakwa pada tanggal 10 Juli 2023 sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 1529041053 An. terdakwa,;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan istrinya yang bernama Yulia Elyani alias Punika dan terdakwa telah menyuruh istrinya tersebut untuk menyamar sebagai Punika untuk melakukan tindak pidana terhadap Desi Luvita Sari, Imam Syafi'i, Asmudi dan Suryanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI 617201011250538 An. DESI LUVITA SARI, 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri 1340025076984 an. SURYANTO, 2 (dua) lembar bukti transfer Livin Mandiri 1340025076984 an. SURYANTO, 1 (satu) lembar foto kwitansi penyerahan uang tertanggal 04 Juli 2023, 1 (satu) lembar foto penyerahan uang, 1 (satu) lembar kwitansi Penyerahan Uang tertanggal 30 Juni 2023, 1 (satu) lembar kwitansi Penyerahan Uang tertanggal 06 Juli 2023, 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI 774301002493505, 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BNI 1529041053, 14 (empat) belas screenshot percakapan inbox Facebook, barang-barang bukti mana haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) bundel buku tabungan Bank BRI 774301002493505 An. SAIFUL ANWAR, 1 (satu) bundel buku tabungan Bank BNI 1529041053 An. SAIFUL ANWAR, 1 (satu) buah kartu ATM BRI 774301002493505 An. SAIFUL ANWAR, 1 (satu) buah kartu ATM 1529041053 An. SAIFUL ANWAR, barang-barang bukti mana merupakan milik dari terdakwa, oleh karenanya haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak lain;
- Keadaan yang meringankan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
 - Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan pasal 45A ayat (1) jo. pasal 28 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 19 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. pasal 65 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Saiful Anwar bin Sutamat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dalam hal gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI 617201011250538 An. DESI LUVITA SARI, 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri 1340025076984 an. SURYANTO, 2 (dua) lembar bukti transfer Livin Mandiri 1340025076984 an. SURYANTO, 1 (satu) lembar foto kwitansi penyerahan uang tertanggal 04 Juli 2023, 1 (satu) lembar foto penyerahan uang, 1 (satu) lembar kwitansi Penyerahan Uang tertanggal 30 Juni 2023, 1 (satu) lembar kwitansi Penyerahan Uang tertanggal 06 Juli 2023, 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI 774301002493505, 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BNI 1529041053, 14 (empat) belas screenshot percakapan inbox Facebook tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) bundel buku tabungan Bank BRI 774301002493505 An. SAIFUL ANWAR, 1 (satu) bundel buku tabungan Bank BNI 1529041053 An. SAIFUL ANWAR, 1 (satu) buah kartu ATM BRI 774301002493505 An. SAIFUL ANWAR, 1 (satu) buah kartu ATM 1529041053 An. SAIFUL ANWAR dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., dan Novian Saputra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Robert Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Januar Veronica Sugiarto, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Jakarta Timur serta Terdakwa;

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.HUM.

2. Novian Saputra, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Robert Siregar, S.H.